

刑法
No.302

R2-18 (配点：4)

月	日
月	日

詐欺罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ、その利用者が会員本人であることの確認義務が加盟店に課されている場合、名義人に成り済まし、クレジットカードを利用して商品を購入する行為は、その利用が名義人から許されており、かつ、利用代金が規約に従い名義人において決済されることが見込まれるときであっても、詐欺罪が成立する。

【記 述】

- ア. この【見解】に対しては、名義人に依頼されてクレジットカードを利用して商品を購入した場合、詐欺罪の実質的違法性がなく、財産犯として処罰するのは行き過ぎであるとの批判が可能である。
- イ. この【見解】は、クレジットカード利用者と名義人の同一性が加盟店にとって商品交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると理解している。
- ウ. この【見解】によれば、名義人に成り済ましてクレジットカードを利用して商品を購入する行為について、行為者が、当該名義人において現実に決済されるものと誤信していた場合でも、詐欺罪が成立し得ることとなる。
- エ. この【見解】は、名義人の個別的な信用を基礎としてクレジットカードシステムが構築されていることを前提に、個々の事案における詐欺罪の成否の判断において、加盟店の経済的損失の有無を重視するものである。
- オ. この【見解】に対しては、加盟店が名義人以外の利用であることを知りながら、クレジットカードの利用を認めた場合でも詐欺罪の既遂が成立することになり、妥当ではないとの批判が可能である。

No302	詐欺罪						正答率
R2-18	正解	ア 1	イ 1	ウ 1	エ 2	オ 2	42%

ア 正しい

【見解】によると、名義人に依頼されてクレジットカードを利用して商品を購入した場合でも、詐欺罪が成立する。しかし、最終的に経済的負担を負う名義人が承諾している以上、(名義人がカード会社からの請求に応じて支払いをすればカード会社も加盟店も実質的な損害を負わないため)実質的な法益侵害は生じていないとの見方もできる。よって、【見解】に対しては、名義人に依頼されてクレジットカードを利用して商品を購入した場合、詐欺罪の実質的違法性がなく、財産犯として処罰するのは行き過ぎであるとの批判が可能である。

イ 正しい

詐欺罪の実行行為である欺罔行為が否かは、財物交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったか否かで判断される(判例)。「見解」は、名義人に成り済まし、クレジットカードを利用して商品を購入する行為は、名義人の承諾の有無、立替払いの有無を問わず、詐欺罪が成立すると考えているので、名義の偽りを欺罔行為として把握しているといえる。よって、【見解】は、クレジットカード利用者と名義人の同一性が加盟店にとって商品交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると理解しているといえる。

ウ 正しい

他人名義のクレジットカードを使用する場合の欺罔行為について、仮に、代金支払の意思及び能力がないのにこれがあるかのように装うことと捉えたと、行為者が、当該名義人において現実に決済されるものと誤信していた場合、詐欺罪の故意を欠き、同罪は成立しないことになる。しかし、【見解】は、欺罔行為につき、名義を偽ることと捉えている(肢イ解説参照)ので、行為者が、当該名義人において現実に決済されるものと誤信していたとしても、故意の成否に影響はない。よって、【見解】によれば、名義人に成り済ましてクレジットカードを利用して商品を購入する行為について、行為者が、当該名義人において現実に決済されるものと誤信していた場合でも、詐欺罪が成立し得ることとなる。

エ 誤っている

本記述は、【見解】が、個々の事案における詐欺罪の成否の判断において、加盟店の経済的損失の有無を重視するものであるとしている点で、誤っている。加盟店は、商品を交付しても、後でカード会社から立替払いを受けることができれば、実質的に経済的損失はないといえる。しかし、【見解】は、利用代金が規約に従い名義人において決済されることが見込まれるときであっても、詐欺罪が成立するとしている。したがって、【見解】は、加盟店の経済的損失の有無を重視しているとはいえない。

オ 誤っている ★

本記述は、【見解】によると、加盟店が名義人以外の利用であることを知りながら、クレジットカードの利用を認めた場合でも詐欺罪の既遂が成立することになっている点で、誤っている。詐欺罪が成立するためには、欺罔行為によって、相手方が錯誤に陥ることが必要である。【見解】は、名義の偽りをもって欺罔行為と捉えているので、加盟店が名義人以外の利用であることを知っていれば、錯誤に陥ったとはいえず、詐欺罪は成立しない。したがって、【見解】に対しては、本記述のような批判は妥当しない。